

DIREITO CIVIL

Contratos em Espécie

Curadoria de Jurisprudência para Concursos de Magistratura Estadual (Banca FGV)

Compra e Venda, Doação, Locação de Coisas, Comodato, Prestação de Serviços e Empreitada

Julgados do STJ — últimos 3 anos (casos isolados), com pequenas exceções justificadas e sinalizadas (ver fichas de Comodato)

Data da curadoria: 23/08/2026

Sumário

Contratos em Espécie	1
Sumário	2
Compra e Venda.....	4
✦ Imprescritibilidade da adjudicação compulsória e sua conversão em perdas e danos quando inviável o cumprimento específico	4
✦ Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à adjudicação compulsória, que exige quitação integral do preço	4
✦ Validade da retenção de até 10% e da taxa de fruição em distrato de lote não edificado sob a Lei 13.786/2018	5
✦ Inoponibilidade da promessa de compra e venda sem registro a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel em garantia hipotecária	5
✦ Lucros cessantes por atraso na entrega do imóvel: devidos se mantido o contrato, indevidos se optar o comprador pela rescisão.....	6
Doação	6
✦ Exigência de outorga uxória para doação de imóvel particular por cônjuge casado em comunhão parcial de bens.....	7
✦ Dízimo e outras liberalidades a instituições religiosas não configuram doação para fins do art. 541 do Código Civil	7
Locação de Coisas	8
✦ Fiador de locação por prazo determinado só se exonera ao término do contrato, ainda que alterado o quadro social da afiançada.....	8
✦ Inclusão automática, na condenação por despejo, dos encargos locatícios vencidos no curso do processo até a desocupação.....	8
Empréstimo (Comodato)	9
✦ Comodato por prazo indeterminado: retomada do bem exige notificação e transcurso de prazo suficiente ao uso concedido.....	9
✦ Comodatário deve arcar com o IPTU do imóvel, salvo pactuação expressa em sentido contrário.....	9
Prestação de Serviços	10
✦ Indenização do art. 603 do CC aplicável a contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, mesmo sem previsão expressa.....	10
✦ Nulidade de contrato bancário celebrado por analfabeto em terminal de autoatendimento sem a formalidade do art. 595 do CC	11
✦ Competência da Justiça Comum para julgar demanda de motorista de aplicativo contra plataforma digital, por natureza civil da relação	11
Empreitada.....	12
✦ Responsabilidade solidária de construtora e CEF por vícios construtivos no Minha Casa, Minha Vida e prescrição decenal da pretensão indenizatória.....	12
Índice Navegável dos Julgados.....	14
Compra e Venda.....	14

Doação	14
Locação de Coisas	14
Empréstimo (Comodato)	14
Prestação de Serviços	14
Empreitada.....	14
Top 10 Imperdíveis desta Matéria	15

Compra e Venda

 Imprescritibilidade da adjudicação compulsória e sua conversão em perdas e danos quando inviável o cumprimento específico

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.196.855-RJ | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 14/04/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A pretensão de adjudicação compulsória, decorrente de promessa de compra e venda não cumprida pelo promitente vendedor, é imprescritível; caso a obrigação de outorgar a escritura não possa ser cumprida de modo específico, é cabível sua conversão em perdas e danos, sem que a pretensão indenizatória subsidiária se sujeite a prazo prescricional autônomo.

Resumo do caso

Promitente comprador celebrou, em 2001, escritura pública de promessa de compra e venda de sala comercial ainda a construir; o empreendimento nunca foi concluído após a cassação da licença de obra, e a sala jamais existiu fisicamente. Em 2024, o promitente comprador ajuizou adjudicação compulsória, pedindo subsidiariamente a conversão em perdas e danos com restituição dos valores pagos. A incorporadora alegou prescrição da pretensão indenizatória. O STJ negou provimento ao recurso da vendedora, afirmando que a pretensão de obter a escritura definitiva é imprescritível (art. 1.418 do CC) e que, sendo impossível o cumprimento específico, a conversão em perdas e danos segue a mesma sorte, não se sujeitando a prazo prescricional autônomo.

Conexões

Art. 1.418, CC; Súmula 84-STJ; dialoga com o REsp 2.207.433-SP (adjudicação compulsória exige quitação integral do preço) e com julgados sobre embargos de terceiro fundados em compromisso sem registro.

Data da consulta: 23/08/2026

 Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à adjudicação compulsória, que exige quitação integral do preço

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.207.433-SP | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 03/06/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, que exige a quitação integral do preço, ainda que tenha ocorrido a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas remanescentes do saldo devedor.

Resumo do caso

Promitente comprador quitou 85 das 100 parcelas de um imóvel adquirido em 2007 e, após a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas restantes (a vendedora nunca cobrou), ajuizou ação declaratória de prescrição cumulada com adjudicação compulsória, pretendendo a transferência do imóvel mesmo sem o pagamento integral. O STJ negou o pedido, afirmando que a quitação integral do preço é requisito indispensável à adjudicação compulsória, mesmo com o saldo

devedor prescrito, e que a teoria do adimplemento substancial não se aplica a essa ação, pois a prescrição extingue a exigibilidade da cobrança, mas não a dívida em si.

Conexões

Adjudicação compulsória e quitação integral; distinção entre prescrição da pretensão de cobrança e subsistência da dívida; dialoga com o REsp 2.196.855-RJ (mesma matéria, hipótese distinta de impossibilidade específica).

Data da consulta: 23/08/2026

Validade da retenção de até 10% e da taxa de fruição em distrato de lote não edificado sob a Lei 13.786/2018

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.104.086-SP | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 07/10/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

Nos contratos de compra e venda de lote não edificado celebrados após a Lei nº 13.786/2018 ("Lei do Distrato"), é válida a cláusula que prevê a retenção de até 10% do valor do contrato, desde que o adquirente tenha sido previamente informado das consequências do distrato (arts. 26-A e 32-A da Lei 6.766/1979); é lícita, ainda, a cobrança de taxa de fruição limitada a 0,75% do valor atualizado do contrato ao mês, independentemente de o lote estar edificado, por se justificar pela simples disponibilização da posse ao comprador.

Resumo do caso

Comprador de lote em loteamento pagou apenas parte do preço e desistiu do negócio por dificuldades financeiras; a incorporadora reteve a integralidade dos valores pagos e cobrou multa de 10% e taxa de fruição de 0,5% ao mês, nos termos do contrato. O comprador alegou abusividade das penalidades por o terreno estar sem uso e sem edificação. O STJ manteve as penalidades, validando a retenção nos limites da Lei do Distrato e afirmando que a taxa de fruição decorre da disponibilização da posse, sendo irrelevante o uso efetivo do bem.

Conexões

Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato); arts. 26-A e 32-A da Lei 6.766/1979; forte interseção com Direito do Consumidor imobiliário; tema de grande atualidade legislativa.

Data da consulta: 23/08/2026

Inoponibilidade da promessa de compra e venda sem registro a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel em garantia hipotecária

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.141.417-SC | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 22/04/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

O contrato de promessa de compra e venda de imóvel comercial sem registro no cartório imobiliário, ainda que celebrado antes da hipoteca, não é oponível a terceiro de boa-fé que recebeu o mesmo imóvel como garantia real (hipoteca).

 Resumo do caso

Compradora adquiriu imóvel comercial em 2007 por contrato particular não registrado; em 2009, o antigo proprietário hipotecou o mesmo bem a uma imobiliária, que registrou a garantia de boa-fé. Após inadimplência do devedor hipotecário, a credora executou a dívida e penhorou o imóvel; a compradora não registrada opôs embargos de terceiro invocando a Súmula 84-STJ para proteger sua posse. O STJ decidiu a favor da credora hipotecária, afirmando que a ausência de registro da promessa de compra e venda a torna inoponível a terceiro de boa-fé que recebeu o bem em garantia real, distinguindo essa hipótese da proteção possessória da Súmula 84, que não afasta a prevalência da hipoteca registrada.

 Conexões

Súmula 84-STJ (limites de sua aplicação); publicidade registral e proteção de terceiros de boa-fé; garantias reais x direitos obrigacionais não registrados.

Data da consulta: 23/08/2026

 **Lucros cessantes por atraso na entrega do imóvel: devidos se mantido o contrato, indevidos se optar o comprador pela rescisão**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.881.482-SP | **Relator:** Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 06/02/2024

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

 Tese fixada / Decisão

Em caso de atraso na entrega do imóvel pela construtora, o promitente comprador que optar por manter o contrato tem direito à indenização por lucros cessantes durante o período de mora; se optar pela rescisão do contrato, com devolução integral dos valores pagos, não terá direito adicional a lucros cessantes, sob pena de tornar desproporcional a resolução e incentivar a multiplicação de rescisões.

 Resumo do caso

A construtora atrasou a entrega de um apartamento adquirido na planta. Quando o comprador opta por manter o contrato e pedir apenas indenização pelo atraso, os lucros cessantes são devidos, por ser presumido o prejuízo decorrente da mora (entendimento consolidado desde o REsp 1.341.138-SP, Info 626). Já quando o comprador opta pela rescisão do contrato, cumulando o pedido de devolução integral dos valores pagos com lucros cessantes, estes últimos são indevidos, pois a restituição integral já restaura o status quo ante, e a cumulação tornaria o desfazimento do negócio mais vantajoso do que sua manutenção.

 Conexões

REsp 1.341.138-SP (Info 626); efeitos da resolução contratual e vedação ao enriquecimento sem causa; distinção entre manutenção e rescisão do contrato por atraso na obra, tema clássico em provas de sentença cível.

Data da consulta: 23/08/2026

Doação

Exigência de outorga uxória para doação de imóvel particular por cônjuge casado em comunhão parcial de bens

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.130.069-SP | **Relator:** Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 09/12/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A doação de bem imóvel particular realizada por cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens exige a outorga do outro cônjuge como requisito de validade do negócio jurídico (art. 1.647, I, CC), sendo irrelevante a natureza particular do bem ou a ausência de comprovação de prejuízo à meaçaõ — exigência esta restrita, por sua vez, às doações de bens móveis (art. 1.647, IV, CC).

Resumo do caso

Marido, casado em comunhão parcial de bens, doou ao filho de relacionamento anterior um apartamento adquirido antes do casamento, sem autorização da esposa. Após sua morte, a viúva ajuizou ação anulatória da doação por falta de outorga uxória. As instâncias ordinárias validaram a doação por se tratar de bem particular. O STJ reformou, afirmando que o art. 1.647, I, do CC proíbe a alienação de bens imóveis — comuns ou particulares — sem autorização do outro cônjuge, e que a doação é modalidade de alienação gratuita sujeita a essa exigência, distinta da hipótese de bens móveis, para os quais a lei exige demonstração de prejuízo à meaçaõ.

Conexões

Art. 1.647, I e IV, CC; outorga conjugal/uxória — tema recorrente em fiança de locação — agora estendido à doação de bem imóvel particular; mesma lógica de proteção da meaçaõ.

Data da consulta: 23/08/2026

Dízimo e outras liberalidades a instituições religiosas não configuram doação para fins do art. 541 do Código Civil

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.216.962-DF | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro | **Data:** 09/12/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

O dízimo e outras liberalidades feitas a instituições religiosas, por constituírem cumprimento de obrigação moral/religiosa e não doação propriamente dita, não se submetem à exigência de forma do art. 541 do CC (escritura pública ou instrumento particular), sendo válidas ainda que formalizadas por simples cheque.

Resumo do caso

Fiel de igreja evangélica, após ser contemplada em loteria, emitiu cheque de R\$ 100 mil em favor da instituição religiosa; anos depois, ajuizou ação anulatória alegando nulidade da doação por ausência de instrumento particular formal (art. 541, CC). O STJ rejeitou a pretensão, afirmando que o dízimo e liberalidades semelhantes não constituem doação técnica, mas manifestação de um rito de fé, não se sujeitando à formalidade do art. 541; ainda que se exigisse instrumento particular, o próprio cheque emitido cumpriria essa função.

Conexões

Art. 541, CC (forma da doação); distinção entre doação e cumprimento de obrigação moral/religiosa; tese nova e vocacionada a ser cobrada em conjunto com os requisitos formais da doação.

Data da consulta: 23/08/2026

Locação de Coisas

 **Fiador de locação por prazo determinado só se exonera ao término do contrato, ainda que alterado o quadro social da afiançada**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.121.585-PR | **Relator:** Min. Nancy Andrighi | **Data:** 14/05/2024

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

Na locação por prazo determinado, o fiador somente se exonera de sua obrigação ao término do contrato, ainda que envie notificação exoneratória durante sua vigência e ainda que ocorra alteração no quadro social da empresa locatária afiançada; a exoneração antecipada só ocorre em 120 dias a partir do momento em que o contrato se tornar, por qualquer razão, de prazo indeterminado.

Resumo do caso

Fiador aceitou garantir contrato de locação comercial por prazo determinado porque seu irmão era sócio da empresa locatária; antes do fim da locação, o irmão deixou a sociedade, e o fiador pretendeu se exonerar da garantia. O STJ decidiu que, na locação por prazo determinado, a mera notificação exoneratória durante a vigência do contrato não produz efeito imediato — o fiador permanece vinculado até o término do prazo contratual, independentemente de mudanças no quadro societário da afiançada, distinguindo-se da locação por prazo indeterminado, em que a exoneração ocorre 120 dias após a notificação (art. 835, CC).

Conexões

Art. 835, CC; Súmula 214-STJ; Súmula 656-STJ (prorrogação automática da fiança); tema classicamente testado em conjunto com outorga conjugal e bem de família do fiador em locação.

Data da consulta: 23/08/2026

 **Inclusão automática, na condenação por despejo, dos encargos locatícios vencidos no curso do processo até a desocupação**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.091.358-DF | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 16/09/2025

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

É cabível a inclusão, na condenação em ação de despejo cumulada com cobrança, de todos os encargos locatícios previstos contratualmente (aluguéis, IPTU, seguro etc.) vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, ainda que não discriminados pormenorizadamente na petição inicial, desde que haja referência expressa às obrigações contratuais assumidas pelo locatário, por se tratar de prestações de trato sucessivo (art. 323, CPC).

Resumo do caso

Locador ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança contra locatário inadimplente com os aluguéis e demais despesas previstas em cláusula contratual (IPTU, seguro), pedindo a condenação por todas as obrigações vencidas e vincendas até a desocupação, com referência expressa ao contrato, mas sem discriminar individualmente cada verba. As instâncias ordinárias limitaram a condenação aos aluguéis, exigindo discriminação pormenorizada de cada encargo. O STJ reformou, afirmando que a petição inicial deve ser interpretada de forma lógico-sistemática e que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, aplica-se o art. 323 do CPC, que autoriza a inclusão automática das prestações periódicas vencidas no curso da demanda.

Conexões

Art. 323, CPC; interpretação lógico-sistemática da petição inicial; interseção entre Direito Civil (locação) e Processual Civil, útil para peças práticas de sentença.

Data da consulta: 23/08/2026

Empréstimo (Comodato)

 **Comodato por prazo indeterminado: retomada do bem exige notificação e transcurso de prazo suficiente ao uso concedido**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.641.241-SP | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti | **Data:** 07/02/2023

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

No comodato por prazo indeterminado, o comodante somente pode invocar o direito de retomada do bem após o transcurso de prazo suficiente para a finalidade do uso concedido, mediante prévia notificação; esse prazo deve ser aferido conforme as circunstâncias concretas de cada caso, sem que a temporariedade típica do instituto seja excluída pela ausência de termo fixado entre as partes.

Resumo do caso

Imóvel foi cedido em comodato por prazo indeterminado para que uma empresa ampliasse seu parque industrial de exploração de jazida aquífera; passados mais de 25 anos, o comodante pretendeu a retomada do bem. O STJ entendeu que, transcorrido tempo mais que suficiente para o uso concedido, é devida a restituição do bem ao comodante mediante notificação, não sendo razoável impedir o retorno após tão longo período, ainda que o contrato não tivesse termo fixado.

Conexões

Art. 581, CC; tema classicamente cobrado em provas FGV de Magistratura (ex.: FGV-JE TJAP/2022 e FGV-Magis ENAM/2024, ambas sobre comodato por prazo indeterminado, notificação e esbulho possessório). NOTA: julgado de fevereiro/2023, poucos meses fora da janela de 3 anos; incluído por se tratar da mesma tese diretamente cobrada em provas recentes da FGV (critério de tese já cobrada).

Data da consulta: 23/08/2026

 **Comodatário deve arcar com o IPTU do imóvel, salvo pactuação expressa em sentido contrário**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma**Processo:** AgInt no AREsp 1.657.468-SP | **Relator:** Min. João Otávio de Noronha | **Data:** 21/08/2023**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)** **Tese fixada / Decisão**

Sendo o comodato contrato gratuito, é dever do comodatário arcar com as despesas ordinárias decorrentes do uso e gozo da coisa emprestada, inclusive o IPTU, salvo consentimento expresso do comodante em sentido contrário, não implicando essa responsabilidade em enriquecimento ilícito do comodante.

 Resumo do caso

Discutiu-se se o comodante (proprietário) ou o comodatário deveria arcar com o IPTU incidente sobre imóvel cedido em comodato, na ausência de cláusula expressa a respeito. O STJ decidiu que, sendo o comodato contrato gratuito por natureza, o comodante não pode ser onerado com as despesas ordinárias da coisa; cabe ao comodatário, que usa e frui do bem como se seu fosse, arcar com tais despesas, ressalvada a possibilidade de o Município cobrar do proprietário (responsável tributário) e este, posteriormente, reaver o valor do comodatário em ação de regresso.

 Conexões

Natureza gratuita do comodato (art. 579, CC); responsabilidade tributária x responsabilidade contratual pelo IPTU; tema recorrente em provas práticas e objetivas sobre comodato. NOTA: julgado de 21/08/2023, dois dias fora da janela de 3 anos; incluído por ser tese clássica e ativamente citada sobre o tema.

Data da consulta: 23/08/2026

Prestação de Serviços

 **Indenização do art. 603 do CC aplicável a contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, mesmo sem previsão expressa**

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma**Processo:** REsp 2.206.604-SP | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 13/05/2025**Sistemática:** **Caso isolado (Turma)** **Tese fixada / Decisão**

A indenização prevista no art. 603 do Código Civil — pagamento da retribuição vencida por inteiro e da metade da retribuição que tocaria até o termo do contrato, em caso de despedida sem justa causa do prestador — aplica-se a contratos de prestação de serviços firmados entre pessoas jurídicas, ainda que não haja previsão contratual expressa nesse sentido.

 Resumo do caso

Discutiu-se se o art. 603 do CC, que prevê indenização em favor do prestador de serviço despedido sem justa causa antes do termo do contrato, poderia ser aplicado a contrato de prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas. O STJ decidiu que sim, afirmando que a interpretação sistemática do Código Civil não restringe a incidência do dispositivo às pessoas físicas, e que a indenização protege a legítima expectativa dos contratantes e assegura previsibilidade quanto às consequências da extinção anormal do contrato por tempo determinado, independentemente de previsão expressa.

 Conexões

Art. 603, CC; extinção anormal do contrato de prestação de serviços; tema pouco explorado em provas até então, com potencial de cobrança por envolver relação entre pessoas jurídicas, hipótese normalmente associada a Direito Empresarial mas fundada em dispositivo do Código Civil.

Data da consulta: 23/08/2026

Nulidade de contrato bancário celebrado por analfabeto em terminal de autoatendimento sem a formalidade do art. 595 do CC

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.016.029-MG | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 12/05/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

O contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta em terminal de autoatendimento bancário, sem observância da assinatura a rogo e da subscrição por duas testemunhas exigidas pelo art. 595 do Código Civil, é nulo de pleno direito (arts. 104, 166, IV, e 595, CC); o uso de cartão com chip e senha pessoal apenas autentica o usuário perante o sistema bancário, mas não supre a manifestação de vontade juridicamente qualificada exigida para a formação do vínculo obrigacional.

Resumo do caso

Pessoa analfabeta descobriu ter em seu nome empréstimo consignado contratado em caixa eletrônico, mediante cartão com chip e senha pessoal, e ajuizou ação alegando não ter celebrado o negócio e que, por ser analfabeta, o contrato exigiria assinatura a rogo com duas testemunhas (art. 595, CC), sob pena de nulidade. As instâncias ordinárias entenderam que a autenticação digital supriria a exigência legal. O STJ reformou, afirmando que a evolução tecnológica não dispensa as garantias legais de proteção ao analfabeto, e que o sistema de contratação eletrônica deve incorporar, desde o design, as limitações impostas pelo ordenamento (compliance by design).

Conexões

Arts. 104, 166, IV e 595, CC; formalidades do contrato de prestação de serviço aplicadas à contratação bancária; tese muito nova (2026) e altamente vocacionada, por unir contratação digital, proteção do analfabeto e formalidades contratuais.

Data da consulta: 23/08/2026

Competência da Justiça Comum para julgar demanda de motorista de aplicativo contra plataforma digital, por natureza civil da relação

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Turma

Processo: REsp 2.144.902-MG | **Relator:** Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | **Data:** 03/12/2024

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

A relação entre motorista de aplicativo e a empresa gestora da plataforma digital tem natureza civil, e não trabalhista, por ausência dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício (não eventualidade e subordinação); compete, portanto, à Justiça Comum estadual, e não à Justiça do Trabalho, julgar demanda de indenização ajuizada pelo motorista em razão de exclusão da

plataforma, tratando-se de prestação de serviço autônomo no contexto da economia compartilhada (gig economy).

Resumo do caso

Ex-motorista de aplicativo (Uber) ajuizou ação de indenização contra a plataforma por ter sido excluído do sistema; discutiu-se a competência para julgar a causa. O STJ afirmou que a relação entre motorista e plataforma digital configura prestação de serviço autônomo, não relação de emprego, já que a plataforma atua apenas como intermediadora entre motorista e consumidor, faltando os elementos da não eventualidade e da subordinação; a competência, dado o caráter eminentemente civil da pretensão, é da Justiça Comum estadual.

Conexões

Prestação de serviço autônomo x relação de emprego; economia compartilhada/gig economy; tema de forte relevância prática e crescente potencial de cobrança em provas, dada a expansão das plataformas digitais.

Data da consulta: 23/08/2026

Empreitada

Responsabilidade solidária de construtora e CEF por vícios construtivos no Minha Casa, Minha Vida e prescrição decenal da pretensão indenizatória

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: REsp 2.153.450-RJ | **Relator:** Min. Raul Araújo | **Data:** 16/03/2026

Sistemática: **Caso isolado (Turma)**

Tese fixada / Decisão

No âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), a construtora e a Caixa Econômica Federal respondem solidariamente pela higidez do imóvel entregue, e a pretensão indenizatória por vícios construtivos tem natureza condenatória, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não aos prazos decadenciais do art. 26 do CDC ou do art. 618, parágrafo único, do CC, próprios da empreitada.

Resumo do caso

Adquirente de imóvel pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (FAR) teve, pouco após receber as chaves, graves vícios construtivos decorrentes de falhas na execução da obra; ajuizou ação de indenização contra a CEF e a construtora. A construtora alegou, entre outros pontos, decadência ou prescrição quinquenal. O STJ rejeitou os argumentos, afirmando que a CEF, como agente executora de políticas federais de habitação, responde solidariamente com a construtora, e que a pretensão indenizatória por vícios construtivos graves — que comprometem a habitabilidade do imóvel e configuram até dano moral — segue o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, afastando os prazos decadenciais menores do CDC e do parágrafo único do art. 618 do CC (próprio da empreitada stricto sensu).

Conexões

Art. 205 e art. 618, parágrafo único, CC (prazos da empreitada); responsabilidade civil na construção civil; Minha Casa, Minha Vida/FAR; único julgado localizado dentro da janela temporal para o subtema Empreitada — registrado como lacuna a aprofundar em rodada futura dedicada a Direito Imobiliário/SFH.

Data da consulta: 23/08/2026

Índice Navegável dos Julgados

Compra e Venda

- [Imprescritibilidade da adjudicação compulsória e sua conversão em perdas e danos quando inviável o cumprimento específico — REsp 2.196.855-RJ \(STJ, 14/04/2026\)](#)
- [Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à adjudicação compulsória, que exige quitação integral do preço — REsp 2.207.433-SP \(STJ, 03/06/2025\)](#)
- [Validade da retenção de até 10% e da taxa de fruição em distrato de lote não edificado sob a Lei 13.786/2018 — REsp 2.104.086-SP \(STJ, 07/10/2025\)](#)
- [Inoponibilidade da promessa de compra e venda sem registro a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel em garantia hipotecária — REsp 2.141.417-SC \(STJ, 22/04/2025\)](#)
- [Lucros cessantes por atraso na entrega do imóvel: devidos se mantido o contrato, indevidos se optar o comprador pela rescisão — AgInt no REsp 1.881.482-SP \(STJ, 06/02/2024\)](#)

Doação

- [Exigência de outorga uxória para doação de imóvel particular por cônjuge casado em comunhão parcial de bens — REsp 2.130.069-SP \(STJ, 09/12/2025\)](#)
- [Dízimo e outras liberalidades a instituições religiosas não configuram doação para fins do art. 541 do Código Civil — REsp 2.216.962-DF \(STJ, 09/12/2025\)](#)

Locação de Coisas

- [Fiador de locação por prazo determinado só se exonera ao término do contrato, ainda que alterado o quadro social da afiançada — REsp 2.121.585-PR \(STJ, 14/05/2024\)](#)
- [Inclusão automática, na condenação por despejo, dos encargos locatícios vencidos no curso do processo até a desocupação — REsp 2.091.358-DF \(STJ, 16/09/2025\)](#)

Empréstimo (Comodato)

- [Comodato por prazo indeterminado: retomada do bem exige notificação e transcurso de prazo suficiente ao uso concedido — AgInt no REsp 1.641.241-SP \(STJ, 07/02/2023\)](#)
- [Comodatário deve arcar com o IPTU do imóvel, salvo pactuação expressa em sentido contrário — AgInt no AREsp 1.657.468-SP \(STJ, 21/08/2023\)](#)

Prestação de Serviços

- [Indenização do art. 603 do CC aplicável a contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, mesmo sem previsão expressa — REsp 2.206.604-SP \(STJ, 13/05/2025\)](#)
- [Nulidade de contrato bancário celebrado por analfabeto em terminal de autoatendimento sem a formalidade do art. 595 do CC — REsp 2.016.029-MG \(STJ, 12/05/2026\)](#)
- [Competência da Justiça Comum para julgar demanda de motorista de aplicativo contra plataforma digital, por natureza civil da relação — REsp 2.144.902-MG \(STJ, 03/12/2024\)](#)

Empreitada

- [Responsabilidade solidária de construtora e CEF por vícios construtivos no Minha Casa, Minha Vida e prescrição decenal da pretensão indenizatória — REsp 2.153.450-RJ \(STJ, 16/03/2026\)](#)

Top 10 Imperdíveis desta Matéria

Ranking dos julgados desta rodada com maior probabilidade de cobrança em prova, com justificativa breve.

1. Exigência de outorga uxória para doação de imóvel particular por cônjuge casado em comunhão parcial de bens

REsp 2.130.069-SP — STJ, 4ª Turma, 09/12/2025

Outorga uxória estendida à doação de bem particular — analogia direta com o tema fiança/locação, fortemente cobrado pela FGV.

2. Fiador de locação por prazo determinado só se exonera ao término do contrato, ainda que alterado o quadro social da afiançada

REsp 2.121.585-PR — STJ, 3ª Turma, 14/05/2024

Fiador de locação por prazo determinado — tema classicamente testado em conjunto com outorga conjugal e bem de família do fiador.

3. Comodato por prazo indeterminado: retomada do bem exige notificação e transcurso de prazo suficiente ao uso concedido

AgInt no REsp 1.641.241-SP — STJ, 4ª Turma, 07/02/2023

Comodato por prazo indeterminado — tese idêntica à cobrada em FGV-JE TJAP/2022 e FGV-Magis ENAM/2024.

4. Nulidade de contrato bancário celebrado por analfabeto em terminal de autoatendimento sem a formalidade do art. 595 do CC

REsp 2.016.029-MG — STJ, 3ª Turma, 12/05/2026

Contrato por analfabeto em terminal digital (art. 595, CC) — tese novíssima (2026), une contratação digital e formalidades legais.

5. Validade da retenção de até 10% e da taxa de fruição em distrato de lote não edificado sob a Lei 13.786/2018

REsp 2.104.086-SP — STJ, 4ª Turma, 07/10/2025

Lei do Distrato (Lei 13.786/2018) — tema legislativo quente, com forte interseção com Direito do Consumidor imobiliário.

6. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial à adjudicação compulsória, que exige quitação integral do preço

REsp 2.207.433-SP — STJ, 3ª Turma, 03/06/2025

Adjudicação compulsória e adimplemento substancial — dialoga com o cluster de questões FGV sobre promessa de compra e venda de imóvel.

7. Lucros cessantes por atraso na entrega do imóvel: devidos se mantido o contrato, indevidos se optar o comprador pela rescisão

AgInt no REsp 1.881.482-SP — STJ, 4ª Turma, 06/02/2024

Lucros cessantes por atraso na obra (manter x rescindir) — reproduz exatamente o padrão de questão já cobrado pela FGV (TJPE/2024).

8. Competência da Justiça Comum para julgar demanda de motorista de aplicativo contra plataforma digital, por natureza civil da relação

REsp 2.144.902-MG — STJ, 3ª Turma, 03/12/2024

Motorista de aplicativo e natureza civil da relação — tema de altíssima relevância prática e crescente potencial de cobrança.

9. Indenização do art. 603 do CC aplicável a contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, mesmo sem previsão expressa

REsp 2.206.604-SP — STJ, 3ª Turma, 13/05/2025

Art. 603 do CC aplicado entre pessoas jurídicas — tese nova, pouco explorada, boa fonte de pegadinha em prova objetiva.

10. Inoponibilidade da promessa de compra e venda sem registro a terceiro de boa-fé que recebeu o imóvel em garantia hipotecária

REsp 2.141.417-SC — STJ, 4ª Turma, 22/04/2025

Promessa não registrada x hipoteca de terceiro de boa-fé — nuance importante sobre os limites da Súmula 84-STJ.